

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp Trung đoàn, Lữ đoàn, Đoàn biên phòng và cấp tương đương
Mã thủ tục	1.013527
Số quyết định	3980/QĐ-BQP
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Khiếu nại BQP
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	Ban chỉ huy quân sự cấp Xã
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Đồn trưởng Đồn biên phòng, và cấp tương đương, người khiếu nại có thể trực tiếp khiếu nại tại nơi tiếp công dân hoặc gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) qua dịch vụ bưu chính, gửi trên môi trường điện tử hoặc trực tiếp khiếu nại tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị.

- ☐ Xác minh nội dung khiếu nại: Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại.

+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Cán bộ kiêm nhiệm Thanh tra cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận nghiên cứu, xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp mình theo quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 05/2021/TT-TTCP, Điều 7 Thông tư số 218/2013/TT-BQP, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 45/2025/TT-BQP, nếu đơn khiếu nại thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại thì hướng dẫn hoặc có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do, nếu đơn đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì có trách nhiệm báo cáo, đề xuất để Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp mình quyết định xem xét, giải quyết.

- ☐ Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Khiếu nại, Mục 2, chương IV Nghị định số 124/NĐ-CP, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư 218/2013/TT-BQP ngày 19/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 45/2025/TT-BQP.

Tổ chức đối thoại:

- ☐ Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ theo quy định tại Điều 30, Luật Khiếu nại

- ☐ Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì ghi rõ lý do

Ra quyết định giải quyết khiếu nại:

- ☐ Cán bộ phụ trách thanh tra kiêm nhiệm và các cơ quan chức năng cấp Trung đoàn, Lữ đoàn, Đồn biên phòng, và cấp tương đương được giao xác minh, báo cáo trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết;

- ☐ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và cơ quan quản lý cấp trên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1. ☐ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.		1 bản chính
2. ☐ Giấy uỷ quyền (nếu có).		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Qua bưu điện	60 ngày	Miễn phí	
Trực tiếp	60 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Khiếu nại năm 2011	02/2011/QH13

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cán bộ phụ trách thanh tra kiêm nhiệm của Trung đoàn

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Mã: KQ_1.013527_1

TỪ KHÓA

MÔ TẢ